

LAUDO REVISIONAL UNIFICADO - EMPRESTIMO PESSOAL (CREFISA)

Autor: RICARDO COSTA NUNES - 2 contratos - Cenario A (de posse dos contratos) - Memoria de calculo pericial

1. IDENTIFICACAO DAS OPERACOES

Contratante	RICARDO COSTA NUNES - CPF 516.243.115-04 - RG 885267 - Aracaju/SE - estado civil: desquitado/divorciado - cargo declarado: funcionario publico concursado efetivo (Telefone/endereco constam do contrato)
Contratada	CREFISA S/A Credito, Financiamento e Investimentos - CNPJ 60.779.196/0001-96
Forma de cobranca	Debito em conta (Banco do Brasil, ag. 8081-0, c/c 32387-X), onde o autor recebe seu vencimento; credito por TED na mesma conta
Marcadores de vulnerabilidade	Servidor publico (verba de natureza alimentar em conta); nao ha indicio de idade avancada ou analfabetismo nos documentos lidos. Contratos firmados a distancia ("proposta emitida via WhatsApp"), com clausula-padrao de adesao.

Item	Contrato 1	Contrato 2
N. do contrato	011960691315	043520011448
Data (Anexo 2)	07/08/2026	02/09/2026
Protocolo/proposta	05/08/2026 17:36:21	02/09/2026 09:16:57
Valor liberado (TED)	R\$ 2.999,98	R\$ 3.503,96
IOF financiado	R\$ 44,54	R\$ 51,13
Tarifa de cadastro (TCC)	R\$ 130,00	R\$ 0,00
Valor financiado	R\$ 3.174,52	R\$ 3.555,09
Prazo / prestacao	12 x R\$ 739,15	12 x R\$ 850,00
Vencimentos	31/08/2026 a 30/07/2027	30/09/2026 a 31/08/2027
Total a pagar (12 x)	R\$ 8.869,80	R\$ 10.200,00

Legibilidade: todas as 8 imagens (capturas de tela do portal Crefisa, 4 paginas por contrato, de 5) foram integralmente legiveis nos campos utilizados. Observacoes: (i) no Contrato 1 o protocolo e de 05/08/2026, mas o Anexo 2 indica a data do contrato como 07/08/2026 - adotou-se 07/08/2026 (a competencia Bacen e a mesma, agosto/2026); (ii) a pagina 5 de cada contrato consta como "em branco" e as capturas nao exibem a pagina de assinatura/aceite eletronico - recomenda-se obter o instrumento integral e a trilha de assinatura; (iii) os quadros "Confissao de divida" de ambos estao zerados (0 contratos), isto e, nao ha refinanciamento formal entre eles.

2. TAXA PACTUADA x TAXA MEDIA DO BANCO CENTRAL (valores comuns)

Taxa media Bacen: serie SGS 25464 (PF - credito pessoal nao consignado, % a.m.), competencia agosto/2026 = **6,39% a.m.** (ultima divulgada; a competencia setembro/2026 do Contrato 2 ainda nao foi publicada, razao pela qual se usa provisoriamente a de agosto - atualizar quando divulgada).

Parametro	Contrato 1	Contrato 2
Taxa pactuada com redutor (debito em conta)	22,00% a.m. / 987,22% a.a.	22,00% a.m. / 987,22% a.a.
Taxa sem redutor (se cancelado o debito) / em mora	23,00% a.m. / 1.099,12% a.a.	23,00% a.m. / 1.099,12% a.a.
CET declarado com redutor	23,92% a.m. / 1.211,36% a.a.	22,57% a.m. / 1.049,40% a.a.
Taxa efetiva implicita (Price, s/ financiado)	20,8952%	21,6282%
Taxa efetiva implicita (Price, s/ liberado)	22,4757%	22,0346%
Taxa media Bacen (SGS 25464, ago/2026)	6,39% a.m.	6,39% a.m.
Regua de 1,5x a media	9,5850%	9,5850%
Sobretaxa (22% / 6,39%)	3.44 vezes (344,29%)	3.44 vezes (344,29%)
Pactuada / regua de 1,5x	2.30x a regua	2.30x a regua
Duodecuplo (22% x 12)	264,00% a.a. simples	264,00% a.a. simples

Regua de 1,5x. 1,5 vezes a media seria 9,5850% ao mes; os contratos pactuaram 22,00% (23,00% sem redutor), isto e, 2.30 vez a propria regua de abusividade - muito alem da zona de incerteza (1x a 1,5x).

Prova do anatocismo pelo duodecuplo. A taxa mensal de 22,00% multiplicada por 12 resulta em 264,00% ao ano; o contrato declara 987,22% a.a. ($1,22^{12} - 1$). A divergencia de 723,22 pontos percentuais demonstra a capitalizacao composta mensal; a clausula II.2 menciona "juros... que poderao ser capitalizados mensalmente" em clausula de adesao, o que sustenta a discussao sobre pactuacao expressa e clara (Sumulas 541/STJ e 121/STF).

Nota metodologica (honestidade tecnica). A taxa efetiva implicita sobre o valor financiado (20,90% e 21,63%) resulta ligeiramente inferior a declarada de 22%, porque o 1o vencimento ocorre em menos de 30 dias da contratacao (24 dias no Contrato 1; 28 dias no Contrato 2) e as prestacoes estao arredondadas. Sobre o valor efetivamente liberado (excluidos IOF e TCC financiados), a implicita e 22,48% e 22,03%, ou seja, reforca a tese. O CET do Contrato 2 (22,57% a.m.) e apresentado abaixo do CET de 23,92% do Contrato 1 e quase igual a taxa nominal apesar do IOF - incoerencia a ser explorada em pericia.

3. CONTRATO 1 - N. 011960691315 - RECALCULO E MEMORIA DE CALCULO

Estrutura financeira. Valor financiado R\$ 3.174,52 = liberado R\$ 2.999,98 (94,50%) + IOF R\$ 44,54 (1,40%) + TCC R\$ 130,00 (4,10%). O consumidor pagara R\$ 8.869,80 para receber R\$ 2.999,98: multiplicador de **2.96x** sobre o capital recebido (encargos de R\$ 5.869,82, 195,66%) em 12 meses.

Item	Valor
Prestacao cobrada (22,00% a.m.)	R\$ 739,15
Prestacao revisada - PMT(financiado; 6,39%; 12)	R\$ 386,78
Excesso mensal	R\$ 352,37
VALOR INCONTROVERSO (revisada x 12)	R\$ 4.641,42
Excesso nominal total (12 parcelas)	R\$ 4.228,38

Parcela de referencia para tutela de urgencia: R\$ 386,78 (teto para limitacao dos descontos nas 10 parcelas vincendas, a partir de 30/10/2026). Cenario alternativo (calculado sobre o liberado, expurgados IOF/TCC): prestacao de R\$ 365,52 e incontroverso de R\$ 4.386,23.

N	Venc.	Situacao	Cobrada	Revisada	Excesso	Fator IPCA	Exc. corrigido	Indebito em dobro
1	31/08/2026	vencida	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
2	30/09/2026	vencida	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
3	30/10/2026	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
4	30/11/2026	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
5	31/12/2026	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
6	29/01/2027	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
7	26/02/2027	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
8	31/03/2027	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
9	30/04/2027	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
10	31/05/2027	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
11	30/06/2027	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
12	30/07/2027	vincenda	R\$ 739,15	R\$ 386,78	R\$ 352,37	1,000000	R\$ 352,37	R\$ 704,73
TOTAL realizado (2 venc.)			R\$ 1.478,30	R\$ 773,57	R\$ 704,73		R\$ 704,73	R\$ 1.409,46
TOTAL projetado (12 parcelas)			R\$ 8.869,80	R\$ 4.641,42	R\$ 4.228,38		R\$ 4.228,38	R\$ 8.456,76

Fator IPCA: ultimo indice publicado (SGS 433) e agosto/2026; como todos os vencimentos sao de agosto/2026 em diante e a correcao incide a partir do mes seguinte ao vencimento, nenhum indice posterior estava divulgado, logo o fator e 1,000000 (sem deflacao). Atualizar com o IPCA de setembro/2026 em diante. Parcelas vincendas sao projecao (cinza), nao integram o prejuizo realizado.

4. CONTRATO 2 - N. 043520011448 - RECALCULO E MEMORIA DE CALCULO

Estrutura financeira. Valor financiado R\$ 3.555,09 = liberado R\$ 3.503,96 (98,56%) + IOF R\$ 51,13 (1,44%) (sem TCC). O consumidor pagara R\$ 10.200,00 para receber R\$ 3.503,96: multiplicador de **2.91x** sobre o capital recebido (encargos de R\$ 6.696,04, 191,10%) em 12 meses.

Item	Valor
Prestacao cobrada (22,00% a.m.)	R\$ 850,00
Prestacao revisada - PMT(financiado; 6,39%; 12)	R\$ 433,15
Excesso mensal	R\$ 416,85
VALOR INCONTROVERSO (revisada x 12)	R\$ 5.197,84
Excesso nominal total (12 parcelas)	R\$ 5.002,16

Parcela de referencia para tutela de urgencia: R\$ 433,15 (teto para limitacao dos descontos nas 11 parcelas vincendas, a partir de 30/10/2026). Cenario alternativo (calculado sobre o liberado, expurgados IOF/TCC): prestacao de R\$ 426,92 e incontroverso de R\$ 5.123,09.

N	Venc.	Situacao	Cobrada	Revisada	Excesso	Fator IPCA	Exc. corrigido	Indebito em dobro
1	30/09/2026	vencida	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
2	30/10/2026	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
3	30/11/2026	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
4	31/12/2026	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
5	29/01/2027	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
6	26/02/2027	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
7	31/03/2027	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
8	30/04/2027	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
9	31/05/2027	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
10	30/06/2027	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
11	30/07/2027	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
12	31/08/2027	vincenda	R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85	1,000000	R\$ 416,85	R\$ 833,69
TOTAL realizado (1 venc.)			R\$ 850,00	R\$ 433,15	R\$ 416,85		R\$ 416,85	R\$ 833,69
TOTAL projetado (12 parcelas)			R\$ 10.200,00	R\$ 5.197,84	R\$ 5.002,16		R\$ 5.002,16	R\$ 10.004,31

Fator IPCA: ultimo indice publicado (SGS 433) e agosto/2026; como todos os vencimentos sao de agosto/2026 em diante e a correcao incide a partir do mes seguinte ao vencimento, nenhum indice posterior estava divulgado, logo o fator e 1,000000 (sem deflacao). Atualizar com o IPCA de setembro/2026 em diante. Parcelas vincendas sao projecao (cinza), nao integram o prejuizo realizado.

5. SINTESE CONSOLIDADA DO AUTOR

Item	Contrato 1	Contrato 2	CONSOLIDADO
Total contratado (12 x)	R\$ 8.869,80	R\$ 10.200,00	R\$ 19.069,80
Valor liberado ao autor	R\$ 2.999,98	R\$ 3.503,96	R\$ 6.503,94
Valor incontroverso (taxa media)	R\$ 4.641,42	R\$ 5.197,84	R\$ 9.839,26
Excesso nominal total (12 parcelas)	R\$ 4.228,38	R\$ 5.002,16	R\$ 9.230,54
Prejuizo simples REALIZADO (venc. ate 07/10/2026)	R\$ 704,73	R\$ 416,85	R\$ 1.121,58
Prejuizo EM DOBRO realizado	R\$ 1.409,46	R\$ 833,69	R\$ 2.243,15
Prejuizo em dobro PROJETADO (12 parcelas pagas)	R\$ 8.456,76	R\$ 10.004,31	R\$ 18.461,07
Prestacao revisada (teto tutela de urgencia)	R\$ 386,78	R\$ 433,15	R\$ 819,94

Comprometimento mensal. Somadas, as prestacoes totalizam R\$ 1.589,15 por mes a partir de 30/09/2026 (Contrato 1: R\$ 739,15; Contrato 2: R\$ 850,00), debitadas diretamente na conta onde o autor recebe seu vencimento. A renda liquida nao consta dos documentos; informar contracheque para o quadro do minimo existencial. Pela taxa media, as prestacoes cairiam para R\$ 819,94 (reducao de R\$ 769,21/mes).

Valor da causa sugerido (dobro + R\$ 10.000,00 de dano moral padrao): sobre o prejuizo realizado, R\$ 2.243,15 + R\$ 10.000,00 = **R\$ 12.243,15**; incluindo a projecao integral das 12 parcelas de cada contrato, R\$ 18.461,07 + R\$ 10.000,00 = **R\$ 28.461,07**. A definicao final cabe ao advogado.

Teses e pontos de atencao. (a) Sobretaxa de 3,44x a media e 2,29x a regua de 1,5x em ambos os contratos; (b) anatocismo (duodecuplo); (c) dois contratos em 26 dias (07/08 e 02/09/2026), ambos debitados na conta do mesmo servidor, o segundo celebrado com o primeiro em plena vigencia e sem registro de quitacao/portabilidade - indica concessao reiterada/giro de credito e possivel superendividamento (Lei 14.181/21), nao refinanciamento formal (confissao de divida zerada); (d) TCC de R\$ 130,00 no Contrato 1 (tarifa de cadastro, a discutir - Tema 958/STJ admite se nao abusiva e se servico efetivo; o Contrato 2 nao cobra, o que evidencia o carater arbitrario); (e) clausula de adesao em que o consumidor declara conhecer a taxa e se compromete a "nao questionar abusividade" (renuncia nula, art. 51, I e IV, CDC); (f) alienacao fiduciaria de aparelho movel (cl. V.2) como garantia de mutuo pessoal - clausula potencialmente abusiva; (g) redutor de juros condicionado ao debito em conta (cl. II.3), que cativa a conta de recebimento de verba salarial; (h) multa 2% + mora 1% a.m. + taxa elevada a 23% no inadimplemento e debito em contas de outros bancos (cl. III.1) - desconto sobre verba alimentar; (i) contratos firmados via WhatsApp - exigir trilha de assinatura e comprovante de TED.

Resultado desfavoravel / cautelas. A taxa implicita sobre o financiado e inferior a declarada (nota na secao 2) - nao prejudica o calculo, que usa a prestacao efetivamente cobrada. O prejuizo realizado e baixo porque so 3 parcelas venceram; o grosso do beneficio e a limitacao das vincendas (tutela de urgencia).

Nota de coerencia com as peticoes. Os modelos pedem readequacao pelo regime de juros simples, mas este laudo recalcula pela Tabela Price a taxa media. Harmonizar o pedido: "readequacao dos encargos a taxa media do Bacen, pelo Sistema Frances de Amortizacao, vedada a capitalizacao em taxa superior a media".

6. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) **Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS):** a abusividade dos juros remuneratorios e aferida pela taxa media de mercado divulgada pelo Bacen na data da contratacao; presume-se abusiva a taxa que a supere substancialmente (referencial de 1,5x). Ressalva do Tema 1378/STJ para a zona de incerteza (nao ocorre aqui).

b) **Tabela Price:** mantidos o valor financiado e o prazo, substitui-se apenas a taxa pela media Bacen; prestacao revisada = PMT.

c) **Sumula 43/STJ:** correcao monetaria desde o efetivo prejuizo (cada pagamento), pelo IPCA (SGS 433).

d) **Art. 42, paragrafo unico, CDC e EAREsp 676.608/RS:** repeticao em dobro do indebito cobrado em excesso, independentemente de dolo, se contraria a boa-fe objetiva.

e) **Juros de mora** nao integram a memoria: incidem da citacao e serao apurados em liquidacao.

f) **Vulnerabilidade/adesao:** contratos de adesao via aplicativo, art. 39, IV e art. 51 do CDC; Lei 14.181/2021 (superendividamento) quanto a concessao reiterada.

7. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Taxa media: Bacen SGS 25464 (PF - credito pessoal nao consignado, % a.m.), competencia 08/2026 = 6,39%; consulta em 07/10/2026: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25464/dados?formato=json>. Competencia 09/2026 ainda nao divulgada (Contrato 2 usa 08/2026 provisoriamente). Para referencia, a serie 25466 (vinculado a debito em conta) registrou 3,79% em 08/2026 - taxa ainda menor; adotou-se 25464 por ser a serie padrao prevista na metodologia; a 25466, se adotada, ampliaria o excesso apurado (alternativa a avaliar pelo advogado).

Correcao: IPCA, SGS 433 (<https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json>), ultimo indice divulgado: agosto/2026 (-0,32%).

Premissa de adimplimento: considera-se que todas as parcelas vencidas ate 07/10/2026 (Contrato 1: 31/08 e 30/09/2026; Contrato 2: 30/09/2026) foram efetivamente debitadas. Prova a juntar: extratos do Banco do Brasil (ag. 8081-0, c/c 32387-X) a partir de agosto/2026, mais o comprovante da TED de cada contrato. As demais parcelas sao projecao.

Base de calculo: valor financiado (liberado + IOF + TCC) e, no cenario alternativo, valor liberado. Datas de vencimento conforme o Anexo 1 de cada contrato.

Ressalva: este laudo e ferramenta de apoio; os valores devem ser conferidos por pericia contabil, e os indices atualizados na data do ajuizamento. Estrategia processual a cargo do advogado.

Gerado em 07/10/2026.